道路交通事故调查报告

事故时间：2024年07月05日　04时25分

事故地点：G337黄骅榆林线859公里400米

天　　气：阴

2024年07月05日04时25分，魏　　、王　　道路交通事故案，于2023年07月05日受理，由办案民警杜新昭、任涛负责调查，根据现场勘查和调查取证情况，初步查证了道路交通事故事实，查明了形成道路交通事故的原因，查实了当事人的行为对道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，具备了制作道路交通事故认定书的条件。现将有关情况报告如下：

一、道路交通事故当事人、车辆、道路和交通环境等基本情况：

魏　　，男，汉族，群众，初中文化程度，身份证号码：6127221993　　户籍所在地：陕西省神木市西沟街道　　，准驾车型：B2，系陕K　　重型自卸货车驾驶员。

王　　，男，汉族，群众，小学文化程度，身份证号码：612722 1952　　，户籍所在地：陕西省神木市西沟街道　　，行人，此次事故中死亡。

事故现场位于337国道859KM+400M处。广场北路呈南北走向，沥青干燥路面，全宽11.40M，无标志标线，夜间无路灯照明，该路段限速60km/h。

二、道路交通事故发生经过：

2024年07月05日04时25分，魏　　驾驶陕K　　重型自卸货车，沿337国道由东向西行驶至859KM+400M处时，与沿337国道由南向北横过道路的行人王　　发生交通事故，结果致王　　现场死亡，车辆受损。

三、道路交通事故证据及事故形成原因的分析：

本事故的证据有：现场图、现场勘查笔录、现场照片、行车记录仪、当事人陈述、证人证言、机动车司法鉴定意见书、尸体检验报告、过磅单等。根据现场勘察及调查分析：魏　　驾驶机动车上道路行驶，车辆行车速度超过了限速标志标明的最高时速（经榆林博大机动车司法鉴定所鉴定，陕K　　重型自卸货车事发时的行驶速度为81KM/H，限速60KM/H，超速35%），车辆载物时，超出了核定载质量（该车实载19.16吨，核载16.04吨，超载19%），且车辆行经没有交通信号的道路时，遇行人横过道路，未避让，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款、第四十七条第二款、第四十八条第一款之规定，其行为是造成此次事故的直接原因；王　　无违法行为。

四、适用法律、法规及责任划分意见：

综上所述，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，建议魏……承担此次事故的全部责任，王　　无责任。

无。

办案民警：　劳、将　　杜新昭

2024年07月25日